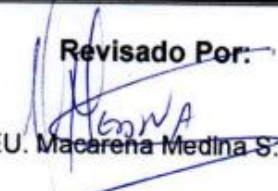
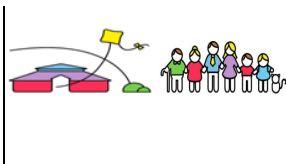
	CENTRO DE SALUD FAMILIAR VILLA NONGUÉN RH 14	
---	--	---

PROTOCOLO DE PREVENCION DEL ACOSO SEXUAL- ACOSO O MALTRATO LABORAL Y VIOLENCIA EN EL TRABAJO

Elaborado Por:  Sra. Carol Diaz A. Encargada de Recurso Humano SEPTIEMBRE 2024	Revisado Por:  EU. Macarena Medina S. Unidad de Calidad SEPTIEMBRE 2024	Aprobado Por:  Sociologo Lionel Zúñiga F. Director SEPTIEMBRE 2024 
--	---	---



PROTOCOLO DE RECEPCION Y ACTUACION FRENTE A DENUNCIA DE MALTRATO, ACOSO LABORAL Y/O SEXUAL

1.-INTRODUCCIÓN

Hoy en día se requieren organizaciones con ambientes laborales saludable, basados en el respeto y buen trato, capaces de generar las condiciones laborales adecuadas para el normal ejercicio de la función, que promueven desempeños óptimos y con resultados de servicios de calidad.

El procedimiento de denuncia y sanción de maltrato, acoso laboral y sexual tendrá como fundamento los siguientes principios: Confidencialidad, imparcialidad, probidad, rapidez, responsabilidad e igualdad de género.

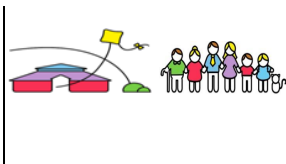
Este documento es un extracto del Título XXII del reglamento orden higiene y seguridad que desarrolla la Denuncia, investigación y sanción del acoso sexual.

Cabe destacar que dicho documento fue presentado a Comité Paritario y a sindicatos del establecimiento para sus observaciones y mejoras.

Se realiza modificación del protocolo considerando lo dispuesto en la Ley N°21.643, también conocida como Ley Karin, con las acciones dirigidas a prevenir el acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo, teniendo presente la Constitución Política de la República de Chile, que en su artículo 19, N°1 establece el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas, y lo dispuesto en el artículo 2° del Código del Trabajo, que señala que “Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato libre de violencia, compatible con la dignidad de la persona y con perspectiva de género, lo que, para efectos de este Código, implica la adopción de medidas tendientes a promover la igualdad y a erradicar la discriminación basada en dicho motivo”, siendo contrarias a ello las conductas de acoso sexual, acoso laboral y la violencia en el trabajo ejercida por terceros ajenos a la relación laboral.

2.- OBJETIVOS

- Fortalecer entornos laborales seguros y libres de violencia, donde se potencie el buen trato, se promueva la igualdad con perspectiva de género y se prevengan las situaciones constitutivas de acoso sexual, laboral y de violencia en el trabajo, las que se generan por la ausencia o deficiencia de la gestión de los riesgos



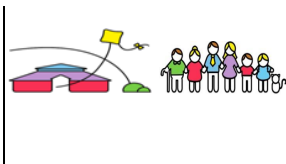
PROTOCOLO DE RECEPCION Y ACTUACION FRENTE A DENUNCIA DE MALTRATO, ACOSO LABORAL Y/O SEXUAL

psicosociales en la organización, así como en la mantención de conductas inadecuadas o prohibidas en el lugar de trabajo, asumiendo la entidad empleadora su responsabilidad en la erradicación de conductas contrarias a la dignidad de las personas en el ambiente de trabajo.

- Comprometer tanto al empleador como los trabajadores a identificar participativamente y gestionar los riesgos psicosociales en el trabajo. En el caso del empleador, a incorporarlos a su matriz de riesgos, evaluarlos, monitorearlos, mitigarlos o corregirlos constantemente, según corresponda a los resultados de su seguimiento. En el caso de los trabajadores, a apoyar al empleador en la identificación de aquellos riesgos que detecte en su actividad, sin perjuicio de su principal responsabilidad como garante de la salud y seguridad de los trabajadores conforme a lo dispuesto en el artículo 184 del Código del Trabajo.
- Definir el procedimiento de actuación ante situaciones que menoscaben la dignidad de las personas.

3. RESPONSABILIDAD

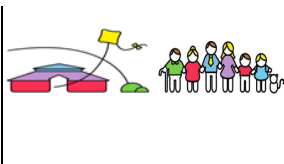
RESPONSABLE	ACTIVIDAD
Todos los funcionarios del Establecimiento, independiente de su relación contractual, incluidas las jefaturas. Estudiantes internos cuando corresponda.	• Conocer y aplicar el protocolo
Encargado de Recurso Humano y/o subrogante	• Coordinar Apoyo psicológico • Entregar Formulario • Llevar seguimiento de casos
Director	• Supervisar el cumplimiento del protocolo • Derivación a Inspección del Trabajo o a empresa externa



PROTOCOLO DE RECEPCION Y ACTUACION FRENTE A DENUNCIA DE MALTRATO, ACOSO LABORAL Y/O SEXUAL

4.- DEFINICIONES

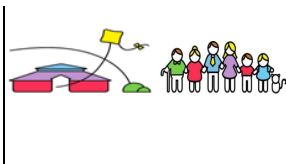
- **PERSPECTIVA DE GÉNERO:** deberán considerarse durante todo el procedimiento, las discriminaciones basadas en el género que pudiesen afectar el ejercicio pleno de derechos y el acceso a oportunidades de personas trabajadoras, con el objetivo de alcanzar la igualdad de género en el ámbito del trabajo, considerando entre otras, la igualdad de oportunidades y de trato en el desarrollo del empleo u ocupación.
- **NO DISCRIMINACIÓN:** el procedimiento de investigación reconoce el derecho de todas las personas participantes de ser tratadas con igualdad y sin distinciones, exclusiones o preferencias arbitrarias basadas en motivos de raza, color, sexo, maternidad, lactancia materna, amamantamiento, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional, situación socioeconómica, idioma, creencias, participación en organizaciones gremiales, orientación sexual, identidad de género, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad, origen social o cualquier otro motivo, que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. Para alcanzar este principio se deberán considerar, especialmente, las situaciones de vulnerabilidad o discriminaciones múltiples en que puedan encontrarse las personas trabajadoras.
- **NO REVICTIMIZACIÓN O NO VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA:** las personas receptoras de denuncias y aquellas que intervengan en las investigaciones internas dispuestas por el empleador deberán evitar que, en el desarrollo del procedimiento, la persona afectada se vea expuesta a la continuidad de la lesión o vulneración sufrida como consecuencia de la conducta denunciada, considerando especialmente los potenciales impactos emocionales y psicológicos adicionales que se puedan generar en la persona como consecuencia de su participación en el procedimiento de investigación, debiendo adoptar medidas tendientes a su protección.
- **CONFIDENCIALIDAD:** Implica el deber de los participantes de resguardar el acceso y divulgación de la información a la que accedan o conozcan en el proceso



PROTOCOLO DE RECEPCION Y ACTUACION FRENTE A DENUNCIA DE MALTRATO, ACOSO LABORAL Y/O SEXUAL

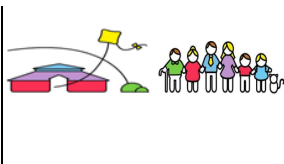
de investigación de acoso sexual, laboral y de violencia en el trabajo. Asimismo, el empleador deberá mantener reserva de toda la información y datos privados de las personas trabajadoras a que tenga acceso con ocasión de la relación laboral, en virtud del artículo 154 ter del Código del Trabajo. Con todo, la información podrá ser requerida por los Tribunales de Justicia o la Dirección del Trabajo en el ejercicio de sus funciones.

- **IMPARCIALIDAD:** es el actuar con objetividad, neutralidad y rectitud, tanto en la sustanciación del procedimiento como en sus conclusiones, debiendo adoptar medidas para prevenir la existencia de prejuicios o intereses personales que comprometan los derechos de los participantes en la investigación.
- **CELERIDAD:** el procedimiento de investigación será desarrollado por impulso de la persona que investiga en todos sus trámites, de manera diligente y eficiente, haciendo expeditos los trámites y removiendo todo obstáculo que pudiera afectar su pronta y debida conclusión, evitando cualquier tipo de dilación innecesaria que afecte a las personas involucradas, en el marco de los plazos legales establecidos.
- **RESPONSABILIDAD:** la denuncia debe ser realizada con toda la seriedad que corresponde, conociendo que, frente a una denuncia falsa, basada en argumentos, evidencia u otros que sean comprobadamente falsos, él o la denunciante podrá ser objeto de medidas disciplinarias, por medio de la instrucción de un procedimiento investigativo previo.
- **DEBIDO PROCESO:** el procedimiento de investigación debe garantizar a las personas trabajadoras que su desarrollo será con respeto a los derechos fundamentales, justo y equitativo, reconociendo su derecho a ser informadas de manera clara y oportuna sobre materias o hechos que les pueden afectar, debiendo ser oídas, pudiendo aportar antecedentes y que las decisiones que en este se adopten sean debidamente fundadas. Se deberá garantizar el conocimiento de su estado a las partes del procedimiento considerando el resguardo de los otros principios regulados en el presente reglamento.



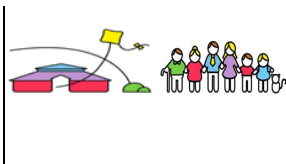
PROTOCOLO DE RECEPCION Y ACTUACION FRENTE A DENUNCIA DE MALTRATO, ACOSO LABORAL Y/O SEXUAL

- **PROPORCIONALIDAD:** En el presente procedimiento, ante cualquier medida que pueda afectar un derecho fundamental, se deberá ponderar la restricción que se pretenda adoptar, teniendo en cuenta la valoración del medio empleado y el fin deseado. Al aplicar alguna sanción se deberá considerar, respecto del denunciado o denunciada, la gravedad de la conducta, así como la concurrencia de circunstancias atenuantes y agravantes.
- **COLABORACIÓN:** Durante la investigación las personas deberán cooperar para asegurar la correcta sustanciación del procedimiento, proporcionando información útil para el esclarecimiento y sanción de los hechos denunciados, cuando corresponda.
- **MALTRATO LABORAL:** Cualquier manifestación de una conducta abusiva, especialmente, los comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos y omisiones que puedan atentar contra la personalidad, dignidad o integridad física o psíquica de un individuo, poniendo en peligro su empleo o degradando el clima laboral.
- **ACOSO LABORAL:** Es toda conducta que constituya agresión u hostigamiento ejercida por el empleador o por uno o más personas trabajadoras, en contra de otra u otras personas trabajadoras, por cualquier medio, ya sea que se manifieste una sola vez o de manera reiterada, y que tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Se considerarán manifestaciones de acoso laboral o sexual, entre otras, las siguientes conductas:
 - **ACOSO HORIZONTAL:** Es aquella conducta ejercida por personas trabajadoras que se encuentran en similar jerarquía dentro de la empresa.
 - **ACOSO VERTICAL DESCENDIENTE:** Es aquella conducta ejercida por una persona que ocupa un cargo jerárquicamente superior en la empresa, la que puede estar determinada por su posición en la organización, los grados de responsabilidad, posibilidad de impartir instrucciones, entre otras características.



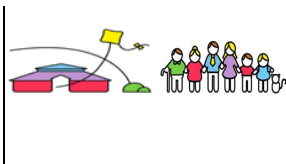
PROTOCOLO DE RECEPCION Y ACTUACION FRENTE A DENUNCIA DE MALTRATO, ACOSO LABORAL Y/O SEXUAL

- **ACOSO VERTICAL ASCENDIENTE:** Es aquella conducta ejercida por una o más personas trabajadoras dirigida a una persona que ocupa un cargo jerárquicamente superior en la empresa, la que puede estar determinada por su posición en la organización, los grados de responsabilidad, posibilidad de impartir instrucciones, entre otras características.
- **ACOSO MIXTO O COMPLEJO:** Es aquella conducta ejercida por una o más personas trabajadoras de manera horizontal en conocimiento del empleador, quien en lugar de intervenir en favor de la persona afectada no toma ninguna medida o ejerce el mismo tipo de conducta de acoso. También puede resultar en aquella toda conducta de hostigamiento u amenaza ejercida por un trabajador funcionario contra otro trabajador funcionario que genere un menoscabo u humillación o que vulnere un derecho fundamental.
- **RIESGO LABORAL:** Es aquella posibilidad de que las personas trabajadoras sufran un daño a su vida o salud, a consecuencia de los peligros involucrados en la actividad laboral, considerando la probabilidad que el daño ocurra y la gravedad de éste.
- **FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES LABORALES:** Son aquellas condiciones que dependen de la organización del trabajo y de las relaciones personales entre quienes trabajan en un lugar, que poseen el potencial de afectar el bienestar de las personas, la productividad de la organización o Fundación, y que pueden generar enfermedades mentales e incluso somáticas en los trabajadores, por lo que su diagnóstico y medición son relevantes en el espacio de trabajo.
- **ACOSO SEXUAL:** Se entiende por tal el que una persona realice, en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo.
- **VIOLENCIA EN EL TRABAJO** ejercida por terceros ajenos a la relación laboral: son aquellas conductas que afecten a las personas trabajadoras, con ocasión de la prestación de servicios, por parte de clientes, proveedores o usuarios, entre otros



PROTOCOLO DE RECEPCION Y ACTUACION FRENTE A DENUNCIA DE MALTRATO, ACOSO LABORAL Y/O SEXUAL

- **MEDIDAS DE RESGUARDO:** Son aquellas acciones de carácter cautelar que se implementan por parte del empleador una vez recibida la denuncia o durante la investigación para evitar la ocurrencia de un daño a la integridad física y/o psíquica, así como la revictimización de la persona trabajadora, atendiendo a la gravedad de los hechos denunciados, la seguridad de las personas involucradas y las posibilidades derivadas de las condiciones de trabajo, las cuales deberán ser consideradas en el reglamento que establece la normativa, según corresponda.
- **MEDIDAS CORRECTIVAS:** Son aquellas medidas que se implementan por el empleador para evitar la repetición de las conductas investigadas conforme al procedimiento regulado en el presente reglamento interno, sean o no sancionadas, las que deberán establecerse en las conclusiones de la investigación y materializarse, en los casos que corresponda, en la actualización del protocolo de prevención de acoso sexual, laboral y de violencia en el trabajo. Lo anterior teniendo presente que de acuerdo con el artículo 160 numero 1, el contrato de trabajo podrá terminar sin derecho a indemnización alguna por alguna conducta indebida de carácter grave, debidamente comprobada tales como acoso laboral o acoso sexual.
- **ACOSO SEXUAL:** La Ley N° 20.005 define el acoso sexual como un acto contrario a la dignidad de la persona humana, en el cual una persona realiza en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo.
- **DENUNCIANTE:** Persona que comunica el hecho constitutivo de maltrato, acoso laboral, acoso sexual o violencia en el trabajo.
- **DENUNCIADO(A):** Persona cuya supuesta conducta es objeto de la denuncia.
- **RECEPTOR(A) DE DENUNCIA:** Persona definida por la organización, cuya responsabilidad es la de canalizar la denuncia, orientar al (la) denunciante y entregarle copia de ello, garantizando el cumplimiento efectivo de los plazos de



PROTOCOLO DE RECEPCION Y ACTUACION FRENTE A DENUNCIA DE MALTRATO, ACOSO LABORAL Y/O SEXUAL

respuesta.

- **PLAZOS:** Los plazos señalados en el presente protocolo serán de días hábiles conforme a la ley N°19.880, es decir, que son inhábiles los días sábados, domingos y los festivos.

5.- DESARROLLO.

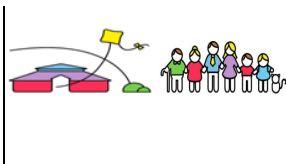
5.1 Conductas que, de no ser prevenidas o controladas, pudiesen generar acoso o violencia en el trabajo

- 5.1.1 Acoso sexual:** Es aquella conducta en que una persona realiza, en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo (artículo 2° inciso segundo del Código del Trabajo).

El acoso sexual implica insinuaciones sexuales no deseadas, solicitudes de favores sexuales u otra conductas verbales, no verbales o físicas de naturaleza sexual, tales como comentarios sexuales, acercamientos físicos, caricias, abrazos, besos o intentos de realizarlas. La característica esencial del acoso sexual es que no es deseado ni aceptado por quien lo recibe.

Por ejemplo:

- Enviar mensajes o imágenes sexualmente explícitos o participar en acoso o coerción sexualizada a través de plataformas digitales sin el consentimiento del destinatario.
- Ofrecer recompensas o beneficios a cambio de favores sexuales o amenazar con consecuencias negativas ante la negación.
- Presionar a alguien para que realice una actividad sexual en contra de su voluntad mediante amenazas, manipulación u otros medios.
- Contacto o comportamiento sexual no deseado o no consensuado, que va desde manoseos hasta violación. Incluye contacto físico, roce contra alguien, pellizcos, besos deliberados no deseados.
- En general, cualquier requerimiento de carácter sexual no consentido por la persona que los recibe.



PROTOCOLO DE RECEPCION Y ACTUACION FRENTE A DENUNCIA DE MALTRATO, ACOSO LABORAL Y/O SEXUAL

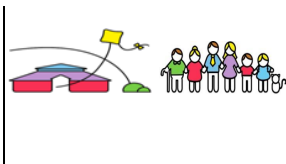
5.1.2 Acoso laboral: Toda conducta que constituya agresión u hostigamiento ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, ya sea que se manifieste una sola vez o de manera reiterada, y que tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo (artículo 2° inciso segundo del Código del Trabajo).

El acoso laboral, además de la agresión física, incluye el acoso psicológico, abuso emocional o mental, por cualquier medio, amenace o no la situación laboral.

Ejemplos de acoso psicológico, abuso emocional o mental:

- Juzgar el desempeño de un trabajador de manera ofensiva.
- Aislamiento, cortar o restringir el contacto de una persona con otras, privándola de redes de apoyo social; ser aislado, apartado, excluido, rechazado, ignorado, menospreciado, ya sea por orden de un jefe o por iniciativa de los compañeros de trabajo.
- El uso de nombres ofensivos para inducir el rechazo o condena de la persona
- Usar lenguaje despectivo o insultante para menospreciar o degradar a alguien.
- Hacer comentarios despectivos sobre la apariencia, inteligencia, habilidades, competencia profesional o valor de una persona.
- Obligar a un trabajador a permanecer sin tareas que realizar u obligarle a realizar tareas que nada tienen que ver con su perfil profesional con el objetivo de denigrarlo o menospreciar.
- Expresar intenciones de dañar o intimidar a alguien verbalmente.
- Enviar mensajes amenazantes, abusivos o despectivos por correo electrónico, redes sociales o mensajes de texto.
- Hacer comentarios despreciativos de otros referidos a cualquier característica personal, como género, etnia, origen social, vestimenta, o características corporales.

En general, cualquier agresión u hostigamiento que tenga como resultado el menoscabo, maltrato o humillación, o que amenace o perjudique la situación laboral o situación de empleo



PROTOCOLO DE RECEPCION Y ACTUACION FRENTE A DENUNCIA DE MALTRATO, ACOSO LABORAL Y/O SEXUAL

5.1.3 Violencia en el trabajo ejercidas por terceros ajenos a la relación laboral: Son aquellas conductas que afecten a los trabajadores, con ocasión de la prestación de servicios, por parte de clientes, proveedores, usuarios, visitas, entre otros (artículo 2° inciso segundo del Código del Trabajo). Información contenida en Protocolo de actuación de funcionarios frente a situaciones peligrosas (agresiones), conocido como Código verde

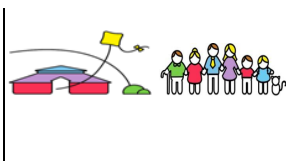
Algunos ejemplos:

- Gritos o amenazas
- Uso de garabatos o palabras ofensivas
- Golpes, zamarreos, puñetazos, patadas o bofetadas.
- Conductas que amenacen o resulte en lesiones físicas, daños materiales en los entornos laborales utilizados por los trabajadores o su potencial muerte.
- Robo o asaltos en el lugar de trabajo

5.1.4 Conductas incívicas: El incivismo abarca comportamientos descorteses o groseros que carecen de una clara intención de dañar, pero que entran en conflicto con los estándares de respeto mutuo. A menudo surge del descuido de las normas sociales. Sin directrices claras, el comportamiento descortés puede perpetuarse y generar situaciones de hostilidad o violencia necesarias de erradicar de los espacios de trabajo. Al abordar las conductas incívicas de manera proactiva, las organizaciones pueden mitigar su propagación y evitar que evolucione hacia transgresiones más graves.

Para enfrentar eventuales conductas incívicas en el marco de las relaciones laborales se debe:

- Usar un tono de voz apropiado y carente de agresividad cuando se habla.
- Evitar gestos físicos no verbales hostiles y discriminatorios propendiendo a una actuación amable en el entorno laboral.
- El respeto a los espacios personales del resto de los trabajadores propendiendo a consultar, en caso de dudas, sobre el uso de herramientas, materiales u otros implementos ajenos.
- Mantener especial reserva de aquella información que se ha proporcionado en el contexto personal por otra persona del trabajo, en la medida que dicha situación no constituya delito o encubra una situación potencial de acoso laboral o sexual.



PROTOCOLO DE RECEPCION Y ACTUACION FRENTE A DENUNCIA DE MALTRATO, ACOSO LABORAL Y/O SEXUAL

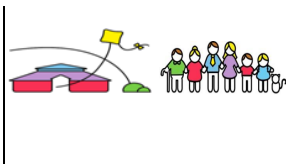
5.1.5 Sexismo: Es cualquier expresión (un acto, una palabra, una imagen, un gesto) basada en la idea de que algunas personas son inferiores por razón de su sexo o género.

El sexismo puede ser consciente y expresarse de manera hostil. El sexismo hostil defiende los prejuicios de género tradicionales y castiga a quienes desafían el estereotipo de género, los que en determinados contextos podrían dar lugar a conductas constitutivas de acoso.

Ejemplos, de sexismo hostil es

- Comentarios denigrantes para las mujeres o diversidades basados en dicha condición.
- Humor y chistes sexistas o discriminatorios hacia la mujer o diversidades basados en dicha condición.
- Comentarios sobre fenómenos fisiológicos de una mujer o diversidades.
- Silenciamiento o ninguneo basado en el sexo o género
- El sexismo inconsciente o benévolo hacia las mujeres son conductas que deben propender a erradicarse de los espacios de trabajo en tanto, no buscando generar un daño, perpetúan una cultura laboral con violencia silenciosa o tolerada. Ejemplos, considerando el contexto y el caso concreto que se presente, son:
 - Darle a una mujer una explicación no solicitada cuando ella es experta en el tema. Lo denominado en la literatura sociológica como “mansplaining”
 - Interrumpir bruscamente a una mujer mientras habla y sin esperar que ella termine, lo denominado en literatura sociológica como “manterrupting”.
 - Todas las conductas paternalistas desde los hombres hacia las mujeres que constituyan sexismo benévolo. Estas conductas asumen que las mujeres son menos competentes e incapaces de tomar sus propias decisiones, lo denominado en la literatura sociológica “sexismo benevolente”.

Se debe tener presente que existen conductas que, en general, **no son consideradas acoso y violencia, y tampoco son conductas incívicas, o sexismo inconsciente**. Entre ellas, debiendo considerar siempre el contexto y cada caso en particular, es posible advertir conductas relativas a los comentarios y consejos legítimos referidos a las asignaciones de trabajo, incluidos las evaluaciones propias sobre el desempeño laboral o la conducta relacionada con el trabajo, la implementación de la política del Centro de Salud Familiar Villa Nonguén o las medidas disciplinarias impuestas, asignar y programar cargas de trabajo, cambiar las asignaciones de trabajo y las funciones del puesto, informar a un



PROTOCOLO DE RECEPCION Y ACTUACION FRENTE A DENUNCIA DE MALTRATO, ACOSO LABORAL Y/O SEXUAL

trabajador sobre su desempeño laboral insatisfactorio y aplicar medidas disciplinarias, informar a un trabajador sobre un comportamiento inadecuado, aplicar cambios organizativos o reestructuraciones, cualquier otro ejercicio razonable y legal de una función de gestión, en la medida que exista respeto de los derechos fundamentales del trabajador o trabajadora y que no sea utilizado subrepticamente como mecanismos de hostigamiento y agresión hacia una persona en específico.

5.2 Principios de la prevención del acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo.

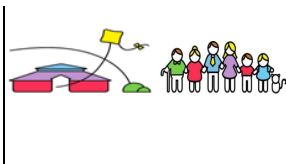
El Centro de Salud Familiar Villa Nonguén dará pleno cumplimiento a los principios establecidos en la Política Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo pertinentes, aprobada a través del DS N° 2, de 7 de mayo de 2024 y de los principios para una gestión preventiva en materia de riesgos psicosociales en el lugar de trabajo, en la forma en que están desarrollados en la circular sobre esta materia de la Superintendencia de Seguridad Social, específicamente el Compendio de Normas del Seguro de la Ley 16.744:

- Respeto a la vida e integridad física y psicosocial de las personas trabajadoras como un derecho fundamental
- Desarrollo de un enfoque preventivo de la seguridad y salud en el trabajo, a través de la gestión de los riesgos en los entornos de trabajo
- Enfoque de género y diversidad
- Universalidad e Inclusión
- Participación y diálogo social
- Integralidad
- Solidaridad
- Unidad y coordinación
- Mejora continua
- Responsabilidad en la gestión de riesgos

5.3 Derechos y deberes de las entidades empleadoras y de las personas trabajadoras:

5.3.1 Personas trabajadoras

- Derecho a trabajar en un ambiente laboral libre de acoso y violencia
- Tratar a todos con respeto y no cometer ningún acto de acoso y violencia
- Cumplir con la normativa de seguridad y la salud en el trabajo



PROTOCOLO DE RECEPCION Y ACTUACION FRENTE A DENUNCIA DE MALTRATO, ACOSO LABORAL Y/O SEXUAL

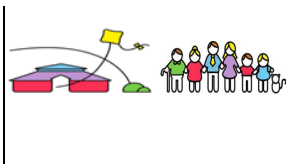
- Derecho a denunciar las conductas de acoso y violencia al personal designado para ello
- Cooperar en la investigación de casos de acoso o violencia cuando le sea requerido y mantener confidencialidad de la información
- Derecho a ser informadas sobre el protocolo de prevención del acoso laboral, sexual y violencia con el que cuenta la entidad empleadora, y de los monitoreos y resultados de la evaluaciones y medidas que se realizan constantemente para su cumplimiento

5.3.2 Entidades empleadoras

- Generar medidas preventivas para evitar la violencia y el acoso, incluida la violencia y el acoso por razón de género, mediante la gestión de los riesgos y la información y capacitación de las personas trabajadoras
- Informar sobre los mecanismos para las denuncias de acoso y violencia y la orientación de las personas denunciantes
- Asegurar la estricta confidencialidad de las denuncias y su investigación
- Asegurar que el denunciante, la víctima o los testigos no sean revictimizados y estén protegidos contra represalias
- Adopción de las medidas que resulten de la investigación del acoso o la violencia
- Monitorear el cumplimiento del Protocolo de Prevención del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, incorporación de las mejoras que sean pertinentes como resultado de las evaluaciones y mediciones constantes en los lugares de trabajo.

5.4 Organización para la gestión del riesgo.

- En la identificación de los riesgos y el diseño de las medidas para la prevención del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, participaran en conjunto con el empleador, o su representante los miembros del Comité Paritario de Higiene y Seguridad del Centro de Salud Familiar Villa Nonguén.
- Es responsabilidad de la entidad empleadora la implementación de medidas, la supervisión de su cumplimiento y la comunicación con cualquier organismo fiscalizador con competencias sobre la materia. Los trabajadores podrán manifestar sus dudas e inquietudes referente a lo indicado en el protocolo a través del mail rrhh.cosades@gmail.com



PROTOCOLO DE RECEPCION Y ACTUACION FRENTE A DENUNCIA DE MALTRATO, ACOSO LABORAL Y/O SEXUAL

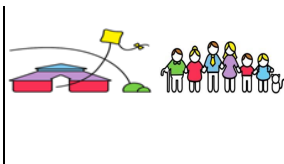
- La denuncia serán recepcionadas a través del canal de denuncia creado para el efecto. Las personas a cargo de la recepción de las denuncias de acoso sexual, laboral o violencia en el trabajo y de **orientar a los denunciantes serán Encargada de Recurso Humano o subrogante que se encuentran en Oficina de Administración, segundo piso del CESFAM.**

• Carol Diaz	• Encargada de Recurso Humano
• Carmen Hernández	• Subrogante de Recurso Humano

- La investigación correspondiente se realizará según el procedimiento y tiempos establecidos en el Protocolo de actuación por acoso sexual, acoso laboral y violencia en el trabajo que se detalla más adelante.
- Se capacitará a los trabajadores sobre los riesgos identificados y las medidas preventivas en capacitaciones específicas generadas por el Centro de Salud Familiar Villa Nonguén.
- En la confección y revisión de este protocolo participaron las siguientes personas:

Nombre del participante	Cargo
Carol Diaz A.	Encargada de Recurso Humano
Lionel Zúñiga F	Director
Macarena Medina S.	Subdirectora de Calidad
Carolina Peña G	Subdirectora Clínica
Dominic Cartes I.	Presidenta Comité Paritario
Tania Diaz O.	Presidenta Sindicato COSADES
Jorge Alcaíno	Presidente Sindicato CESFAM Villa Nonguén

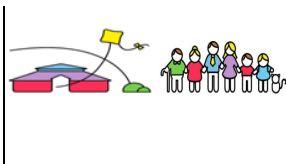
- Los sindicatos, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 220 N°8 del Código del Trabajo podrán formular planteamientos y peticiones, exigiendo su pronunciamiento, con el objetivo de mejorar la prevención de los riesgos establecidos en el presente protocolo.



PROTOCOLO DE RECEPCION Y ACTUACION FRENTE A DENUNCIA DE MALTRATO, ACOSO LABORAL Y/O SEXUAL

6. GESTION PREVENTIVA

- La prevención del acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo contempla la gestión de los factores de riesgo psicosociales, y la identificación y eliminación de las conductas incívicas y sexistas. Muchos de los factores de riesgo psicosocial, como la sobrecarga de trabajo, el escaso reconocimiento del esfuerzo realizado, la justicia organizacional, la vulnerabilidad y otros factores similares, cuando son mal gestionados suelen ser el antecedente más directo de las conductas de acoso y violencia en el trabajo. Pero también las conductas incívicas y sexistas pueden ser el comienzo de una escalada de conductas que terminan en violencia y acoso, sobre todo el acoso y la violencia por razones de género.
- El empleador se compromete en este protocolo de prevención del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo a la mejora continua que permita identificar y gestionar los riesgos psicosociales en su matriz de riesgos.
- La entidad empleadora elaborará, en forma participativa, la política preventiva del acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el lugar de trabajo, y la revisará cada dos años
- Centro de Salud Familiar Villa Nonguén, declara que no tolerará conductas que puedan generar o constituir situaciones de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo, debiendo las relaciones interpersonales basarse siempre en el respeto mutuo, independientemente de la posición, género, orientación sexual, raza o creencias religiosas de las personas trabajadoras.
- La entidad empleadora reconoce que el acoso y la violencia puede derivar de una mala gestión de los riesgos psicosociales en el trabajo y se compromete a gestionar estos riesgos para mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable.
- Además, es consciente de que la violencia y el acoso son también producto de conductas incívicas y sexistas, y se compromete a desarrollar acciones para abordarlas.



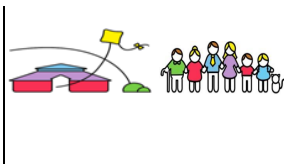
PROTOCOLO DE RECEPCION Y ACTUACION FRENTE A DENUNCIA DE MALTRATO, ACOSO LABORAL Y/O SEXUAL

- Este compromiso es compartido tanto por la Corporación como por las personas trabajadoras, que se unen en un esfuerzo colaborativo y participativo para prevenir y erradicar estas conductas, a través del diálogo social y la formación continua, promoveremos una cultura de respeto, seguridad y salud en el trabajo.
- La política se dará a conocer a los trabajadores(as), mediante los correos, y estará en gestión documental del Centro de Salud Familiar Villa Nonguén, charlas de capacitación presenciales y online, siendo el responsable de estas actividades el empleador.

6.1 Identificación de los factores de riesgo

- Se identificarán las situaciones y conductas que pueden dar origen al acoso laboral relacionadas con las características organizacionales y la presencia de factores de riesgos psicosociales laborales, así como la existencia de conductas inciviles o sexistas, de acoso sexual o violencia en el trabajo, a lo menos cada dos años. Para ello, se analizarán el número de licencias médicas, de denuncias por enfermedad profesional (DIEP) producto de situaciones de acoso o de violencia externa; las solicitudes de intervención para resolver conflictos y el número de denuncias por acoso o violencia presentadas en el Centro de Salud Familiar Villa Nonguén o ante la Dirección del Trabajo, entre otros, registradas durante el periodo de evaluación.

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO
• Cargas de trabajo (sobrecarga) • Falta de reconocimiento de esfuerzo • Inequidad en la distribución de las tareas • Conductas sexistas • Conductas de acoso sexual • Violencia por parte de externos • Violencia entre trabajadores

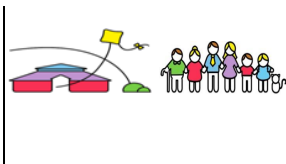


PROTOCOLO DE RECEPCION Y ACTUACION FRENTE A DENUNCIA DE MALTRATO, ACOSO LABORAL Y/O SEXUAL

6.2 Medidas para la prevención

- En base al diagnóstico realizado y la evaluación de riesgos, se programarán e implementarán acciones o actividades dirigidas a mitigar las conductas que puedan generar acoso laboral o sexual.
- En las medidas para la prevención del acoso laboral, se tendrán presentes aquellas definidas en el marco de la evaluación de riesgo psicosocial del trabajo.
- Las medidas para abordar la violencia ejercida por terceros ajenos a la relación laboral serán definidas considerando la opinión de los trabajadores(as) de las áreas o unidades afectadas, junto a los encargados de campos clínicos.
- Asimismo, se darán a conocer las conductas incívicas que el Centro de Salud Familiar Villa Nonguén identifique, abordando e implementando un plan de información acerca del sexismo con ejemplos prácticos mediante charlas, webinars, cartillas informativas u otros.
- Además, la entidad empleadora organizará actividades para promover un entorno de respeto en el ambiente de trabajo, considerando la igualdad de trato, no discriminación, y la dignidad de las personas.
- Las jefaturas y los trabajadores(as), se capacitarán en las conductas concretas que podrían llegar a constituir acoso o violencia, las formas de presentación, su prevención y los efectos en la salud de estas conductas. Así como sobre las situaciones que no constituyen acoso o violencia laboral.
- La entidad empleadora informará y capacitará a los trabajadores y a las trabajadoras sobre los riesgos identificados y evaluados, así como de las medidas de prevención y protección que se adoptarán.
- Las medidas que se implementarán serán programadas y constarán en el programa preventivo, en el que se indicarán los plazos y los responsables de cada actividad, así como, la fecha de su ejecución. Finalmente, el programa de trabajo se dará a conocer a los trabajadores(as) a través de una plataforma y para que planteen sus dudas y realicen sugerencias en relación a las medidas preventivas, se podrán comunicar con Recurso Humano en el mail: rrhh.cosades@gmail.com

MEDIDAS DE PREVENCIÓN A IMPLEMENTAR



PROTOCOLO DE RECEPCION Y ACTUACION FRENTE A DENUNCIA DE MALTRATO, ACOSO LABORAL Y/O SEXUAL

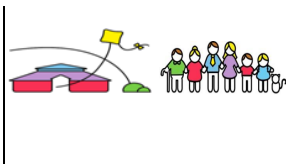
- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Calidad de liderazgo en las jefaturas• Reconocimiento y claridad en las funciones y responsabilidades propias de cada rol• Implementar programas de capacitación que permitan proporcionar habilidades comunicacionales, de liderazgo, manejo de situaciones, relaciones laborales.• Implementación de campañas comunicacionales vinculadas con la promoción del buen trato• Incorporar los principios de la Ley 21.643 en los procesos de inducción de los nuevos trabajadores |
| <ul style="list-style-type: none">• Actividades de distensión y manejo de estrés• Protocolos de acción antes situaciones de riesgo, violencia entre funcionarios, situaciones de crisis.• Actividades de participación entre jefatura y funcionarios.• Aplicación y plan de trabajo a partir de resultados de encuestas de clima organizacional• Mejorar los canales de comunicación entre equipos directivo. |

6.3 Mecanismos de seguimiento

Centro de Salud Familiar Villa Nonguén seguirá evaluando anualmente el cumplimiento de las medidas preventivas programadas en esta materia y su eficacia, identificando y proponiendo aspectos y acciones para la mejora continua de la gestión de los riesgos.

En esta evaluación se considerarán el número de denuncias por enfermedad profesional (DIEP) producto de situaciones de acoso o de violencia externa; solicitudes de intervención para resolver conflictos y el número de denuncias por acoso o violencia presentadas en el Centro de Salud Familiar Villa Nonguén o ante la Dirección del Trabajo, entre otros, registradas en el periodo de evaluación.

Se elaborará un informe con los resultados de esta evaluación, que podrá ser consultado por las personas trabajadoras, solicitándolo a la Dirección de Personas en el mail: rrhh.cosades@gmail.com



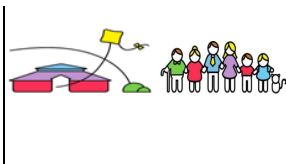
PROTOCOLO DE RECEPCION Y ACTUACION FRENTE A DENUNCIA DE MALTRATO, ACOSO LABORAL Y/O SEXUAL

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO	MEJORA A IMPLEMENTAR
Se cumple	Revisión de proceso de gestión del riesgo psicosocial
No se cumple	Reunión con Trabajadores / Focus Group

6.3 Medidas de Resguardo de la Privacidad y la Honra de los Involucrados

Centro de Salud Familiar Villa Nonguén, establecerá medidas de resguardo de la privacidad y la honra de todos los involucrados en los procedimientos de investigación de acoso sexual o laboral, denunciantes, denunciados, víctimas y testigos, disponiendo la reserva en los lugares de trabajo de los hechos denunciados y de su investigación, y prohibiendo las acciones que los intimiden o que puedan colocar en riesgo su integridad física o psíquica.

- **Confidencialidad Estricta**: Toda la información relacionada con los casos de acoso será manejada con estricta confidencialidad. Los detalles de los hechos denunciados y de la investigación serán reservados en los lugares de trabajo, evitando la divulgación innecesaria de información.
- **Protección de la Identidad**: Se protegerá la identidad de los involucrados en todo momento. La identidad de denunciantes, denunciados, víctimas y testigos no será revelada a personas no autorizadas.
- **Entornos Seguros**: Las entrevistas y reuniones relacionadas con la investigación se llevarán a cabo en entornos seguros y privados, minimizando la exposición y el riesgo de intimidación.
- **Prohibición de Represalias**: Se prohibirán y sancionarán severamente cualquier forma de represalia o intimidación contra los involucrados en el proceso de investigación. Esto incluye acciones que puedan poner en riesgo su integridad física o psíquica.
- **Soporte Psicológico**: Se ofrecerá soporte psicológico a quienes lo necesiten, tanto a las víctimas como a los testigos, garantizando un ambiente de apoyo y comprensión a través de las medidas de atención psicológicas tempranas.
- **Formación y Sensibilización**: Se realizarán sesiones de formación y sensibilización para todos los empleados sobre la importancia de la



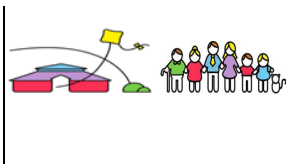
PROTOCOLO DE RECEPCION Y ACTUACION FRENTE A DENUNCIA DE MALTRATO, ACOSO LABORAL Y/O SEXUAL

confidencialidad y el respeto durante los procesos de investigación, asegurando que todos comprendan las políticas establecidas.

- Estas medidas tienen como objetivo principal proteger la dignidad y la integridad de todos los involucrados, promoviendo un ambiente de trabajo seguro y respetuoso.

6.4 Denuncias infundadas y maliciosas

- **Definición de Denuncias Infundadas:** Se considerará una denuncia infundada aquella que, tras la realización de una investigación exhaustiva y objetiva, se determine que no tiene fundamento alguno basado en hechos verificables, evidencias o testimonios confiables.
- **Prohibición de Denuncias Maliciosas:** Se prohíbe estrictamente realizar denuncias maliciosas, entendiendo por estas aquellas denuncias que se efectúen con la intención deliberada de causar daño, perjuicio o descrédito a otra persona, o aquellas que se basen en hechos falsos o manipulados de manera consciente.
- **Consecuencias de las Denuncias Infundadas y Maliciosas:** Las personas que realicen denuncias infundadas o maliciosas estarán sujetas a las siguientes medidas disciplinarias, de acuerdo con la gravedad del acto y conforme a lo establecido en el reglamento interno de la empresa:
Una amonestación verbal o escrita, y/o multa consistente a un descuento de hasta un 25% de la remuneración diaria del trabajador sancionado.
Cuando la gravedad de los hechos denunciados y comprobados así lo ameriten, la empresa podrá aplicar de inmediato lo dispuesto en el artículo 160 del Código del Trabajo.
- **Protección de la Buena Fe:** Es importante resaltar que esta cláusula no busca disuadir a los empleados de presentar denuncias genuinas y de buena fe. La empresa garantiza la protección y confidencialidad de aquellos que presenten denuncias legítimas y se compromete a investigar todas las denuncias con seriedad y objetividad.
- **Procedimiento de Evaluación:** Toda denuncia recibida será evaluada minuciosamente mediante un procedimiento justo e imparcial para determinar su validez. Durante este proceso, se respetarán los derechos de todas las partes involucradas, asegurando la confidencialidad y el respeto hacia los denunciantes y



PROTOCOLO DE RECEPCION Y ACTUACION FRENTE A DENUNCIA DE MALTRATO, ACOSO LABORAL Y/O SEXUAL

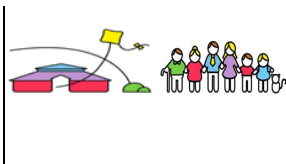
los denunciados. Esta cláusula tiene como objetivo fomentar un ambiente de trabajo seguro, respetuoso y libre de acoso laboral, sexual y violencia, garantizando que todas las denuncias sean tratadas con la seriedad y el rigor que merecen, al tiempo que se protege la integridad de todos los miembros de la organización.

6.5 Medidas de resguardos y atención psicológica temprana

- **Derecho a la Atención Psicológica Temprana:** Todos los trabajadores que sean víctimas de acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo tendrán derecho a recibir atención psicológica temprana proporcionada por los organismos administradores de la Ley 16.744. (ACHS)
- **Procedimiento de Solicitud:**
 - Notificación:** El trabajador deberá notificar a su empleador o al área de recursos humanos sobre la situación de acoso o violencia sufrida.
 - Solicitud de Atención:** La empresa, a través de Recurso Humano, gestionará de manera inmediata la solicitud de atención psicológica temprana ante el organismo administrador de la Ley 16.744 (Línea 600 o DIAT)
 - Confirmación de Recepción:** El organismo administrador deberá confirmar la recepción de la solicitud y coordinar la primera sesión de atención psicológica a la mayor brevedad posible, idealmente dentro de los primeros cinco días hábiles posteriores a la solicitud.
- **Cooperación Interinstitucional:** Los organismos administradores de la Ley 16.744 trabajarán en colaboración con la empresa para asegurar una intervención oportuna y efectiva, y para implementar medidas preventivas que eviten la recurrencia de situaciones de acoso o violencia laboral.

6.6 Difusión

Se dará a conocer el contenido de este protocolo a las personas trabajadoras, mediante la publicación del mismo en la página del Centro de Salud Familiar Villa Nonguén y envío de notificación todos los funcionarios a su respectivo mail. Asimismo, el protocolo se dará a conocer a los trabajadores al momento de la suscripción del contrato de trabajo y se incorporará en el reglamento interno de higiene y seguridad en el trabajo

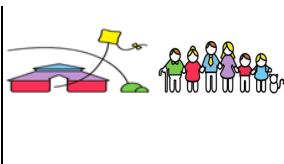


PROTOCOLO DE RECEPCION Y ACTUACION FRENTE A DENUNCIA DE MALTRATO, ACOSO LABORAL Y/O SEXUAL

7. PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR MALTRATO LABORAL, ACOSO LABORAL, ACOSO SEXUAL Y VIOLENCIA EN EL TRABAJO

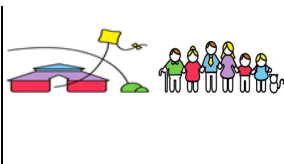
7.1 Denuncia

- La persona afectada por una conducta que pudiere considerarse acoso sexual, laboral o de violencia en el trabajo, podrá realizar su denuncia de forma verbal o escrita, ante su empleador o ante la Dirección del Trabajo, debiendo recibir un comprobante de la gestión realizada, o en caso de denuncia on line, correo de respuesta de recepción del caso con su N° de identificación (ID) para su seguimiento.
- Para formalizar la denuncia se utilizará plataforma web de Fontana, que está diseñada para recibir denuncias por incumplimientos de la ley para colaboradores, proveedores, terceros, el link de ingreso [- En el caso que el funcionario desee realizar la denuncia en la inspección del trabajo, esta se puede ejecutar en el link de la página de la Dirección del Trabajo <https://midt.dirtrab.cl/welcome>, \(Anexo 2\)
- La denuncia deberá contener la siguiente información:
 - Fecha y lugar en que se realiza
 - Identificación de la persona afectada, con su nombre completo, número de cédula de identidad y correo electrónico personal, sin perjuicio de la posibilidad de solicitar fundadamente y por escrito que las notificaciones del proceso se le realicen en forma diversa o mediante carta certificada al domicilio que designe. En caso de que la afectada \(o\) sea distinta del denunciante deberá indicar dicha información y la representación que invoca.](https://zenda-canal-denuncias.defontana.com/#/CanalDenuncias/eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJjb21wYW55IjoieMjAyMzA0MTMxNTMzNDI3NjYwMDliLCJhY2NvdW50SjWQioiOiZOTc2Njk1ODg4MjMiLCJzZXJ2aWNlIjoic2lsdmVylidwXNlciI6IjFETUIOIiwY29tcGFueV9uYW1lIjoieQ09SUCBERSBTQUxVRCBZIERFU0FSUK9MTE8gU09DSUFMliwicnV0RW1wcmVzYSI6IjcyMzY4NDAwLTUuLCJpYXQiOiE3MjYxNTY2OTQsImV4cCI6IjA0MTczMjY5NH0.zPDAAbLLPteNKETF1g6QioMAnJH-a4it7cdpcBb5e4X4)



PROTOCOLO DE RECEPCION Y ACTUACION FRENTE A DENUNCIA DE MALTRATO, ACOSO LABORAL Y/O SEXUAL

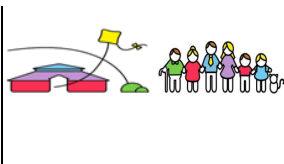
- Identificación de la o las personas denunciadas y sus cargos, cuando sea posible.
 - Vínculo organizacional que tiene la persona afectada con la o las personas denunciadas. En caso de que la persona denunciada sea externa a la empresa, indicar la relación que los vincula.
 - Relación de los hechos que se denuncian.
 - Acompañar o mencionar los antecedentes probatorios y documentos que le sirvan de fundamento, cuando ello sea posible.
- Si la denuncia se realiza directamente ante la Dirección del Trabajo, se deberá identificar a la empresa y su RUT o, en su defecto, identificar al representante conforme a lo dispuesto en el artículo 4° del Código del Trabajo.
 - Recibida la denuncia, el empleador deberá adoptar de manera inmediata las medidas de resguardo necesarias respecto de los involucrados. Para ello deberá considerar la gravedad de los hechos imputados, la seguridad de la persona denunciante y las posibilidades derivadas de las condiciones de trabajo. En caso que la denuncia fuera realizada ante la Inspección del Trabajo, ésta solicitará al empleador la adopción de una o más medidas de resguardo, en el plazo máximo de 2 días hábiles, las que se deberán adoptar de manera inmediata”.
 - En caso de que la denuncia se realice en forma verbal, la persona que la recibe deberá levantar un acta de la respectiva denuncia, requiriendo la firma del denunciante y entregando una copia o comprobante de la denuncia al denunciante.
 - No será posible considerar en los procedimientos de investigación un control de admisibilidad de la denuncia, es decir siempre se debe recibir la denuncia.
 - Si la denuncia es presentada ante el empleador, este deberá informar a la persona denunciante que la empresa podrá iniciar una investigación interna por empresa externa o derivarla a la Dirección del Trabajo. En el caso de la primera opción, deberá informar a la DT **el inicio de una investigación, junto con las medidas de resguardo adoptadas, en el plazo de tres días contados desde la recepción de la denuncia**. Si se optare por su derivación a empresa externa, o la persona denunciante así lo solicita, en este mismo plazo, deberá remitir la denuncia, junto a sus antecedentes, a dicho DT.
 - Tratándose de una denuncia dirigida a aquellas personas señaladas en el artículo 4° inciso primero del Código del Trabajo, la denuncia siempre deberá ser derivada a la Dirección del Trabajo para su investigación. El artículo 4 señala al empleador es decir el director, sub director o cargos que representen al empleador. Por ende



PROTOCOLO DE RECEPCION Y ACTUACION FRENTE A DENUNCIA DE MALTRATO, ACOSO LABORAL Y/O SEXUAL

“Tratándose de una denuncia dirigida a aquellas personas que cumplen funciones de dirección, como gerente, director, administrador, la denuncia siempre deberá ser derivada a la Dirección del Trabajo para su investigación.

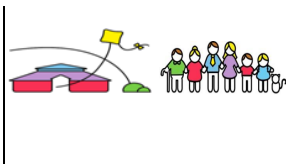
- Una vez recibida la denuncia, el empleador adoptará de manera inmediata una o más medidas de resguardo, en atención a la gravedad de los hechos imputados, la seguridad de la persona denunciante y las posibilidades derivadas de las condiciones de trabajo, de conformidad con el artículo 211-B bis del Código del Trabajo. Entre otras, las medidas a adoptar considerarán la separación de los espacios físicos, la redistribución del tiempo de la jornada y proporcionar a la persona denunciante atención psicológica temprana, a través de los programas que dispone el organismo administrador respectivo de la ley N° 16.744 y de acuerdo a las normas emitidas por la Superintendencia de Seguridad Social. (Anexo 3)
- Sin perjuicio de lo anterior, durante toda la sustanciación de la investigación interna el empleador podrá adoptar otras medidas de resguardo o modificar las ya determinadas considerando las particularidades de cada caso.
- La Dirección del Trabajo podrá revisar las medidas de resguardo adoptadas, pudiendo solicitar su modificación al empleador con el objetivo de resguardar eficazmente la vida y salud de los participantes en el procedimiento.
- El empleador contratará a empresa externa para llevar adelante la investigación, lo que deberá ser informado por escrito a la persona denunciante.
- La persona denunciante o la denunciada, al momento de prestar declaración en la investigación, podrá presentar antecedentes que pudieren afectar la imparcialidad de la persona a cargo de la investigación, pudiendo solicitar el cambio de la persona investigadora circunstancia que el empleador decidirá fundadamente, pudiendo mantenerla o cambiarla, de lo anterior deberá quedar registro en el informe de investigación.
- La persona a cargo de la investigación deberá hacer un análisis de la presentación, y ante denuncias inconsistentes, esto es, incoherentes o incompletas de acoso sexual, laboral o de violencia en el trabajo, proporcionará a la persona denunciante un plazo de dos días a fin de completar los antecedentes o información que requiera para ello, para así enviar oportunamente la constancia de la denuncia a la Dirección del Trabajo.
- De igual manera, la persona a cargo de la investigación deberá garantizar que todas las partes involucradas en el proceso sean oídas y puedan fundamentar sus dichos,



PROTOCOLO DE RECEPCION Y ACTUACION FRENTE A DENUNCIA DE MALTRATO, ACOSO LABORAL Y/O SEXUAL

ya sea por medio de entrevistas u otros mecanismos, con el objeto de recopilar los antecedentes que digan relación con los hechos denunciados y cualquier otro antecedente que sirva como fundamento de estos. En especial, se deberán considerar los siguientes antecedentes: el protocolo de prevención del acoso sexual, laboral y de violencia en el trabajo; reglamento interno respectivo; contratos de trabajo y sus respectivos anexos; registros de asistencia; denuncia individual de enfermedades profesionales y accidentes del trabajo, entre otros.

- La persona encargada de la investigación deberá llevar registro escrito de toda la investigación, en papel o en formato electrónico. De las declaraciones que efectúen las partes y los testigos, se deberá dejar constancia por escrito, debiendo siempre constar en papel y con firma de quienes comparecen en todas sus hojas.
- Una vez finalizada la investigación interna o aquella desarrollada por la Dirección del Trabajo, el informe contendrá, a lo menos:
 - Nombre, correo electrónico y RUT de la empresa.
 - Individualización de la persona denunciante y denunciada, con a lo menos la indicación de correo electrónico y cédula de identidad o de pasaporte.
 - Individualización de la persona a cargo de la investigación, con a lo menos la indicación de correo electrónico y cédula de identidad o de pasaporte. Se deberá registrar la circunstancia de haber o no recibidos antecedentes sobre su imparcialidad y/o del cambio, según corresponda.
 - Las medidas de resguardo adoptadas y las notificaciones realizadas.
 - Individualización de los antecedentes y entrevistas recabadas con especial resguardo a la confidencialidad de los participantes.
 - Relación de los hechos denunciados, declaraciones recibidas y las alegaciones planteadas.
 - Formulación de los indicios o razonamientos coherentes y congruentes en los cuales se fundan las conclusiones de la investigación para determinar si los hechos investigados constituyen o no, acoso sexual, laboral o de violencia en el trabajo.
 - La propuesta de medidas correctivas, en los casos que corresponda.
- **La propuesta de sanciones cuando correspondan. Con todo, en el caso de lo dispuesto en la letra f) del N° 1 del artículo 160 del Código del Trabajo, deberá evaluar la gravedad de los hechos investigados y podrá proponer las sanciones establecidas en el respectivo reglamento interno.**



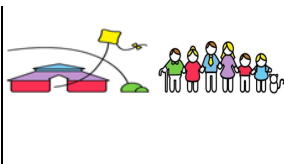
PROTOCOLO DE RECEPCION Y ACTUACION FRENTE A DENUNCIA DE MALTRATO, ACOSO LABORAL Y/O SEXUAL

- Plazo de investigación. La investigación deberá concluirse en el plazo de treinta días corridos contados desde la presentación de la denuncia o desde la fecha de recepción por el empleador o a la Dirección del Trabajo. Para efectos del cómputo del plazo, en caso de derivación, la Dirección del Trabajo deberá emitir un certificado de recepción.
- El empleador dentro del plazo de dos días de finalizada la investigación interna remitirá el informe y sus conclusiones de manera electrónica a la Dirección del Trabajo, debiendo dicho servicio emitir un certificado de la recepción.
- La Dirección del Trabajo tendrá un plazo de treinta días hábiles administrativos para su pronunciamiento, el que será puesto en conocimiento del empleador, la persona afectada, denunciante y denunciada. En caso de no pronunciarse la Dirección del Trabajo en dicho plazo, se considerarán válidas las conclusiones del informe remitido por el empleador, quien deberá notificarlo a la persona afectada, denunciante y denunciada.
- Notificado el empleador del pronunciamiento de la Dirección del Trabajo, deberá disponer y aplicar las medidas o sanciones que correspondan dentro de los siguientes quince días corridos, informando a la persona denunciante como a la denunciada.
- En caso de que la Dirección del Trabajo no se pronuncie sobre la investigación interna, el empleador deberá disponer y aplicar las medidas o sanciones que correspondan, según su informe de investigación, dentro de los quince días corridos, una vez transcurrido treinta días, desde la remisión del informe de investigación a la Dirección del Trabajo.

7.2 INVESTIGACIÓN REALIZADA POR LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO.

La Dirección del Trabajo realizará la investigación, ya sea que reciba la denuncia de forma directa o a través de la derivación del empleador.

- Si la denuncia se realiza directamente ante la Dirección del Trabajo, esta deberá notificar a la empresa dentro del plazo de dos días hábiles, solicitando la adopción de una o más medidas de resguardo, debiendo el empleador adoptarlas inmediatamente una vez notificado, de conformidad con el artículo 508 del Código del Trabajo, entendiéndose notificado al tercer día hábil siguiente contado desde la fecha de la emisión del correo electrónico registrado en dicho Servicio, o al sexto día hábil de la recepción por la oficina de correos respectiva, en caso de que sea notificado por carta certificada.

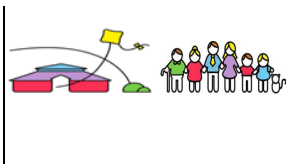


PROTOCOLO DE RECEPCION Y ACTUACION FRENTE A DENUNCIA DE MALTRATO, ACOSO LABORAL Y/O SEXUAL

- En ningún caso las medidas adoptadas podrán ser gravosas o perjudiciales para la persona denunciante, ni producir algún tipo de menoscabo.
- El informe de investigación deberá ser notificado al empleador, la persona afectada y al denunciado de manera electrónica, sin perjuicio de la posibilidad de los participantes del procedimiento de solicitar fundadamente y por escrito a la persona investigadora, que las notificaciones del proceso se le realicen en forma diversa o mediante carta certificada dirigida al domicilio que haya designado.
- Cuando la Dirección del Trabajo, ya sea por denuncias que conozca directamente o hayan sido derivadas por el empleador, tome conocimiento de una vulneración de derechos fundamentales, deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 486 del Código del Trabajo, esto es, si una Inspección del Trabajo toma conocimiento de una vulneración de derechos fundamentales, deberá denunciar los hechos al tribunal competente y acompañar a dicha denuncia el informe de fiscalización correspondiente. Esta denuncia servirá de suficiente requerimiento para iniciar la tramitación de un proceso conforme a las normas de este Párrafo. La Inspección del Trabajo podrá hacerse parte en el juicio que por esta causa se entable. Sin perjuicio de lo anterior, respecto de las conductas de acoso sexual no corresponderá la mediación establecida en el inciso sexto del mencionado artículo 486.
- El empleador podrá adoptar medidas correctivas y sanciones en el procedimiento de investigación de acoso sexual y laboral.

7.2.1. Medidas correctivas.

- Las medidas correctivas que adopte el empleador tendrán por objeto prevenir y controlar los riesgos identificados en los hechos que dieron lugar a la denuncia, generando garantía de no repetición, evaluando la eficacia y las mejoras que puedan introducirse en el respectivo protocolo de prevención del acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo conforme a lo dispuesto en el artículo 211-A letra b) del Código del Trabajo.
- Las medidas correctivas podrán establecerse tanto respecto de las personas trabajadoras involucradas en la investigación, como del resto de los trabajadores de la empresa, considerando acciones tales como el refuerzo de la información y capacitación en el lugar de trabajo sobre la prevención y sanción del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo, el otorgamiento de apoyo psicológico a las



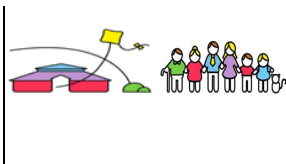
PROTOCOLO DE RECEPCION Y ACTUACION FRENTE A DENUNCIA DE MALTRATO, ACOSO LABORAL Y/O SEXUAL

personas trabajadoras involucradas que lo requieran, la reiteración de información sobre los canales de denuncia de estas materias y otras medidas que estén consideradas en el protocolo de prevención de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo.

- En caso de que existan posteriores modificaciones al protocolo establecido en el artículo 211-A del Código del Trabajo, como consecuencia del resultado de la investigación, estas tendrán que ser informadas a todas las personas trabajadoras conforme a las obligaciones establecidas en el inciso segundo de la disposición referida y los artículos 154 N° 12 y 154 bis del mencionado cuerpo legal.

7.2.2 Sanciones

- El empleador podrá aplicar algunas de las sanciones establecidas en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. Sin perjuicio de lo anterior, atendida la gravedad de los hechos, podrá aplicar las sanciones conforme a lo establecido en las letras b) o f) del N° 1 del artículo 160 del Código del Trabajo. Esto es, podrá poner término al contrato de trabajo del denunciado sin derecho a indemnización invocando una o más de las siguientes causales, según corresponda:
- Art. 160 N° 1.- alguna de las conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, que a continuación se señalan:
 - b) Conductas de acoso sexual
 - f) Conductas de acoso laboral.
- Lo anterior, sin perjuicio de aplicarse otras causales de término del contrato individual de trabajo.
- La persona trabajadora sancionada con el despido conforme a las causales señaladas en el artículo precedente podrá impugnar dicha decisión ante el tribunal competente. Para ello deberá rendir en juicio las pruebas necesarias para desvirtuar los hechos o antecedentes contenidos en el informe del empleador o de la Dirección del Trabajo que motivaron el despido.
- Sin perjuicio de lo anterior, el informe de investigación y sus conclusiones no afectará el derecho de las personas trabajadoras y la obligación del empleador de dar cumplimiento íntegro a lo dispuesto en el artículo 162 del Código del Trabajo para efectos de proceder al respectivo despido.



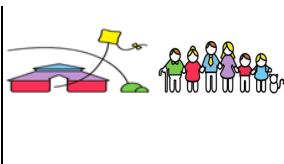
PROTOCOLO DE RECEPCION Y ACTUACION FRENTE A DENUNCIA DE MALTRATO, ACOSO LABORAL Y/O SEXUAL

7.2.3 Procedimiento de investigación de conductas realizadas por terceros ajenos a la relación laboral y en régimen de subcontratación

Este procedimiento también se encuentra descrito en Protocolo de actuación de funcionarios frente a situaciones peligrosas (Código verde)

Violencia en el trabajo.

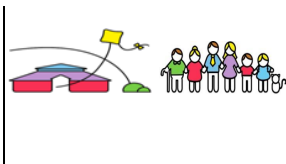
- En los casos que la conducta provenga de terceros ajenos a la relación laboral, entendiéndose por tal aquellas conductas que afecten a las personas trabajadoras, con ocasión de la prestación de servicios, por parte de clientes, proveedores del servicio, usuarios, entre otros, la persona trabajadora afectada podrá presentar la denuncia ante su empleador o la Dirección del Trabajo, quienes deberán realizar la investigación conforme a las directrices establecidas en el presente reglamento según corresponda.
- Asimismo, se deberá informar, cuando los hechos puedan ser constitutivos de delitos penales, los canales de denuncia ante el Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, debiendo el empleador proporcionar las facilidades necesarias para ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 175 del Código Procesal Penal.
- Con todo, sin perjuicio del contenido del informe de investigación referido a propósito de las investigaciones de conductas de acoso sexual o laboral, el informe de la investigación por violencia en el trabajo incluirá las medidas correctivas que deberán implementarse por el empleador en relación con la causa que generó la denuncia.
- Régimen de subcontratación o servicios transitorios. En caso de que el empleador principal o usuaria de servicios transitorios reciba una denuncia de una persona trabajadora dependiente de otro empleador, deberá informar las instancias que contempla el artículo 211-B bis del Código del Trabajo (denunciar a su empleador o a la respectiva Inspección del Trabajo), cuando los involucrados en los hechos (supuesto agresor y supuesto agredido) sean de la misma empresa, ya sea en régimen de subcontratación o de servicios transitorios, según corresponda. Una vez conocida la decisión de presentar su denuncia ante su empleador o la Inspección del Trabajo, la empresa principal deberá remitir la denuncia respectiva, en el plazo de tres días, a la entidad que sustanciará el procedimiento, esto es, al



PROTOCOLO DE RECEPCION Y ACTUACION FRENTE A DENUNCIA DE MALTRATO, ACOSO LABORAL Y/O SEXUAL

empleador o a la respectiva Inspección del Trabajo.

- Cuando los hechos denunciados involucren a personas trabajadoras de distintas empresas, sean estas de la principal o usuaria, de la contratista, de la subcontratista, o de servicios transitorios, según corresponda, la persona afectada podrá denunciar ante la empresa principal o usuaria respectiva, ante su empleador o ante la Dirección del Trabajo. Cuando la persona trabajadora efectúa su denuncia ante su propio empleador, éste deberá informar de ella a la empresa principal o usuaria, dentro de los tres días desde su recepción. La empresa principal o usuaria será siempre la responsable de realizar la investigación conforme lo establecido por la normativa vigente, según corresponda. Los empleadores de las personas trabajadoras involucradas deberán adoptar las medidas de resguardo y aplicar las sanciones que correspondan.
- La empresa principal o usuaria atendida la gravedad de los hechos podrá sugerir el despido del agresor a su empleador. Podrá asimismo la empresa principal prohibir el ingreso a sus dependencias, proyectos, obras o instalaciones.
- Los plazos establecidos en este documento para actuaciones del empleador serán de días corridos, pero si vencieren en días sábado o feriados, se prorrogarán hasta el día hábil inmediatamente siguiente. Los plazos para actuaciones de la Dirección del Trabajo o sus inspecciones se regirán por las normas indicadas en este documento que sean conforme a la legislación vigente.
- **Disposición transitoria.** Los procesos o investigaciones sobre acoso sexual, acoso laboral o violencia en el trabajo iniciados antes de la vigencia de la Ley 21.643 se regirán por la norma vigentes a la fecha de la presentación de la respectiva denuncia.
- Cuando se presenten ante el empleador denuncia sobre acoso sexual, laboral o violencia en el trabajo entre el periodo de entrada en vigencia del Protocolo que establece las directrices a las cuales deberán ajustarse los procedimientos de investigación de acoso sexual, laboral o violencia en el trabajo y reglamento interno respectivo, la empresa derivará la denuncia a la Dirección del Trabajo de manera inmediata para que dicho organismo desarrolle la investigación respectiva e instruya medidas de resguardo conforme a la normativa vigente.



PROTOCOLO DE RECEPCION Y ACTUACION FRENTE A DENUNCIA DE MALTRATO, ACOSO LABORAL Y/O SEXUAL

8. INDICADOR

No aplica

9. DISTRIBUCIÓN

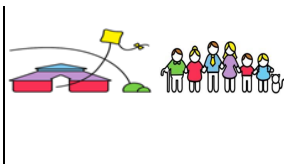
- Dirección
- Comité de Calidad
- Funcionarios CESFAM Villa Nonguén independiente de su relación contractual.

10. BIBLIOGRAFÍA

- Reglamento de Higiene y seguridad CESFAM Villa Nonguén.
- Manual de Normas y procedimientos internos Servicio de Salud Concepción, Junio 2019.
- Ley Karin N°21.643

11 ANEXOS

- **Anexo 1:** Formulario en línea de denuncia en caso de maltrato, acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo empresa deFontana
- **Anexo 2:** Formulario en línea de seguimiento de denuncia en caso de maltrato, acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo Dirección del Trabajo
- **Anexo 3:** Flujograma del procedimiento de denuncia por maltrato laboral, acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo



Centro de Salud Familiar Villa Nonguén

Código: RH14
Edición: 02
Fecha Elab: Septiembre 2024
Página 33 de 36
Vigencia: Septiembre 2029

PROTOCOLO DE RECEPCION Y ACTUACION FRENTE A DENUNCIA DE MALTRATO, ACOSO LABORAL Y/O SEXUAL

ANEXO 1

FORMULARIO EN LÍNEA DE DENUNCIA EN CASO DE MALTRATO, ACOSO LABORAL, ACOSO SEXUAL Y VIOLENCIA EN EL TRABAJO EMPRESA DEFONTANA

72368400-5
CORP DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

Canal de Denuncias

zend

Tienes derecho a trabajar en un lugar ético, transparente y seguro!!

Acoso Laboral, Acoso Sexual y Violencia en el Trabajo

La ley 21.643 o "Ley Karín" establece que las relaciones laborales deben fundarse en un trato libre de violencia, compatible con la dignidad de la persona y con perspectiva de género. Se debe denunciar todo acto de violencia, acoso laboral o sexual dentro de la organización o de terceros ajenos a la relación laboral.

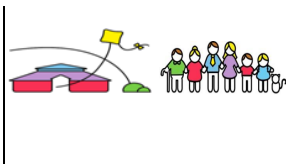
Iniciar Denuncia /AQUI/

Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas

La ley 20.393 de responsabilidad penal de las personas jurídicas obliga a las empresas a tomar las medidas y controles para prevenir que sus empleados cometan ciertos delitos tales como: lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho, delitos económicos, entre otros.

Iniciar Denuncia /AQUI/

Realizar Seguimiento de Denuncia



Centro de Salud Familiar Villa Nonguén

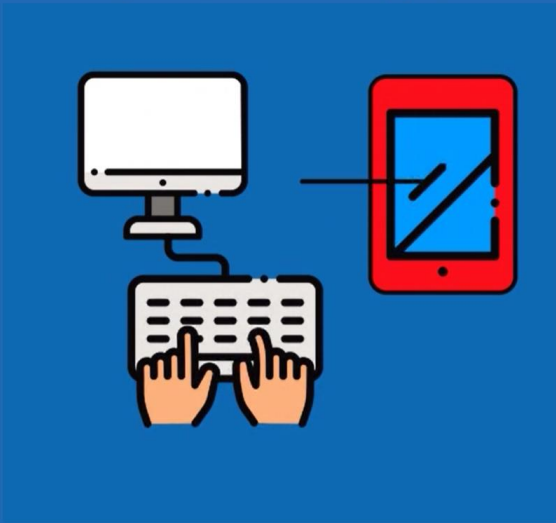
Código: RH14
Edición: 02
Fecha Elab: Septiembre 2024
Página 34 de 36
Vigencia: Septiembre 2029

PROTOCOLO DE RECEPCION Y ACTUACION FRENTE A DENUNCIA DE MALTRATO, ACOSO LABORAL Y/O SEXUAL

ANEXO 2

FORMULARIO EN LÍNEA DE SEGUIMIENTO DE DENUNCIA EN CASO DE MALTRATO, ACOSO LABORAL, ACOSO SEXUAL Y VIOLENCIA EN EL TRABAJO DIRECCIÓN DEL TRABAJO

Realiza trámites digitales multiplataforma, ahorra tiempo y sáltate la fila



Mi DT

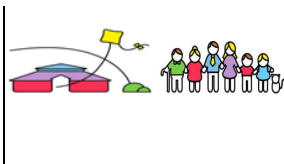
Información Importante

- Los trámites en el **perfil Empleador** que puedes realizar en el sitio Mi DT son solo para Empleadores que se rigen por normas del Código del Trabajo. Por lo tanto, quedan exceptuados los Servicios Públicos.

[Iniciar sesión](#)

[Manual de Usuario](#) [Verificador de documentos](#)

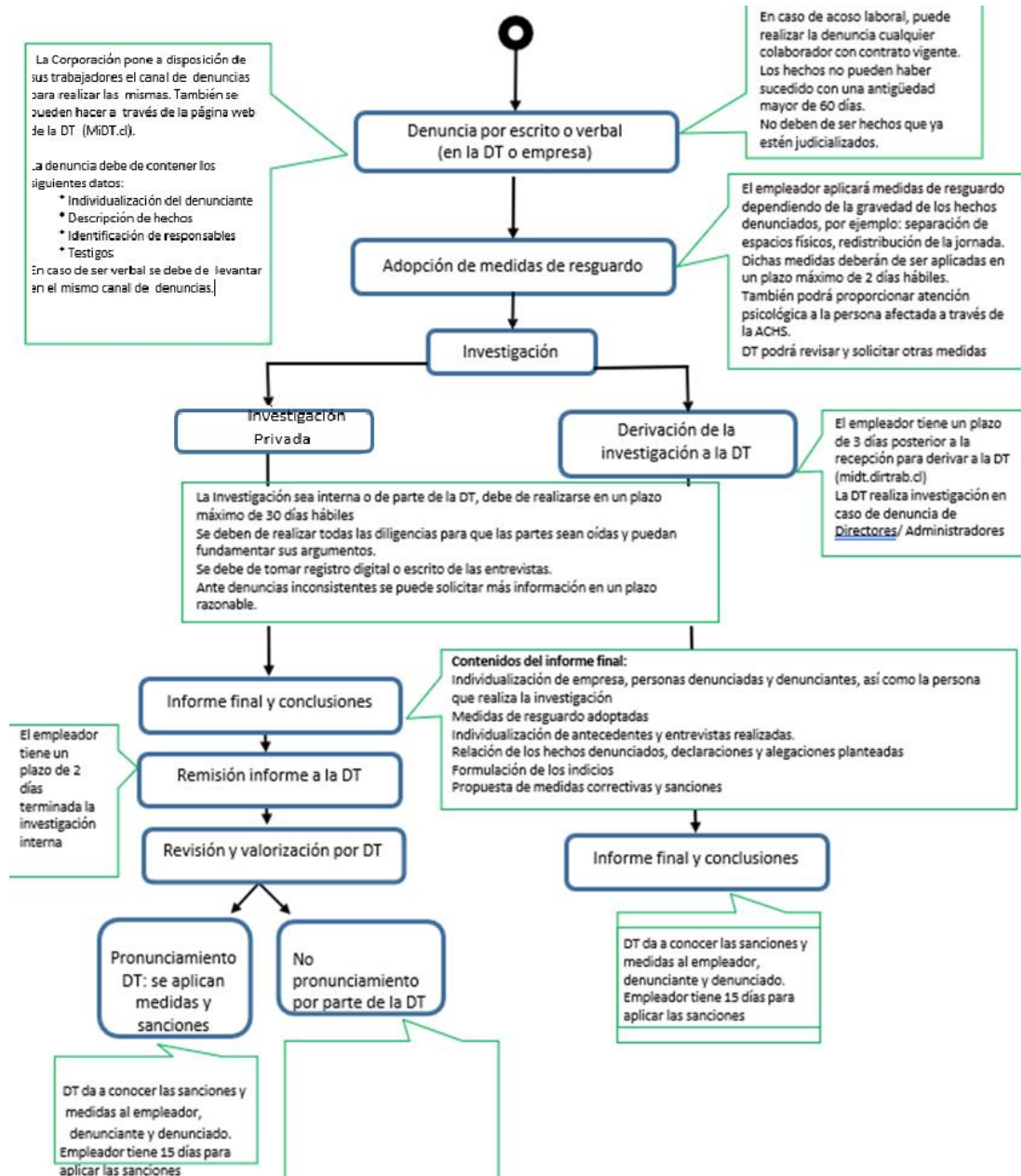
Empresa persona jurídica: Administre sus Representantes Laborales Electrónicos. [Iniciar Sesión](#)

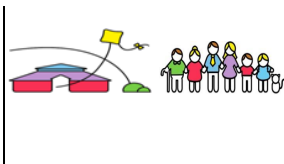


PROTOCOLO DE RECEPCION Y ACTUACION FRENTE A DENUNCIA DE MALTRATO, ACOSO LABORAL Y/O SEXUAL

ANEXO 3

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR MALTRATO LABORAL, ACOSO LABORAL, ACOSO SEXUAL Y VIOLENCIA EN EL TRABAJO





Centro de Salud Familiar Villa Nonguén

Código: RH14
Edición: 02
Fecha Elab: Septiembre 2024
Página 36 de 36
Vigencia: Septiembre 2029

**PROTOCOLO DE RECEPCION Y ACTUACION FRENTE A DENUNCIA DE
MALTRATO, ACOSO LABORAL Y/O SEXUAL**

12. HISTORIAL DE REVISIONES:

FECHA	EDICIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
Septiembre 2024	02	Se modifica documento por Ley Karin N°21.643.